

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5476/2534

นาง ประยูร ศักดิ์ อด ม
นางสาว โจ แอน คาพู โต

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 10, มาตรา 132, มาตรา 368, มาตรา 1713, มาตรา 1727

ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ จ. โดยให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ในพินัยกรรมมีการกรอกข้อความในช่องทรัพย์สินระบุเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่ได้ระบุถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งหลังคำว่ายื่น ก็เว้นว่างไว้ แสดงว่าผู้ตายประสงค์จะยกทรัพย์สินเฉพาะที่ระบุในพินัยกรรมให้ จ. เท่านั้น ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายตามคำสั่งศาลสูงของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีส่วนได้เสียที่จะขอให้ถอนผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดกในประเทศไทยของผู้ตาย.

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่า ผู้ตายเป็นคนสัญชาติไทยเดินทางไปอยู่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำพินัยกรรมแบบเขียนเองยกทรัพย์สินมรดกให้นายจอห์น เอแฮนสัน แต่เพียงผู้เดียว โดยกำหนดให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ต่อมาผู้ตายกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วถูกคนร้ายฆ่าตาย ศาลได้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย ผู้ร้องได้โอนที่ดินพร้อมบ้านที่จังหวัดนนทบุรีเป็นของผู้ร้อง ส่วนผู้คัดค้านได้รับการแต่งตั้งจากศาลสูงมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้

ตายเช่นกัน ผู้ร้องไม่ได้เป็นทนายทนาย ไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกเพราะถูกผู้ตายตัดจากการเป็นทนายทนายโดยพินัยกรรมอีกทั้งละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่ผู้จัดการมรดก ขอให้ถอนผู้ร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านว่า พินัยกรรมที่ผู้ตายทำขึ้นมีผลผูกพันเฉพาะทรัพย์สินของผู้ตายที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1727บัญญัติว่า "ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกเพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควรก็ได้....." ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกได้จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ปรากฏข้อเท็จจริงแล้วว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายซึ่งได้รับการตั้งโดยศาลสูงของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายที่ได้รับการตั้งจากศาลชั้นต้น มรดกที่จัดการก็เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในประเทศสำหรับมรดกที่ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการนั้นเป็นทรัพย์สินตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งผู้ตายได้นำเอาแบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับกรอกข้อความและตอบคำถามต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ผู้อื่นนำไปร่างพินัยกรรมอีกต่อหนึ่งมาใช้ทำเป็นพินัยกรรม โดยขีดฆ่าข้อความตอนขึ้นต้นที่ระบุเนื้อความดังกล่าวออก แล้วเขียนข้อความใหม่แทนว่า "รายการต่อไปนี้เป็นพินัยกรรมของข้าพเจ้าที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย" จากนั้นผู้ตาย

ก็กรอกข้อความลงในช่องว่างในหัวข้อรวม 24 หัวข้อ เป็นการเติมข้อความบ้างและ
ตอบคำถามบ้างจากข้อ 1 ถึงข้อ 7 เป็นเรื่องราวละเอียดส่วนตัวเช่น ชื่อ วันเดือนปี
เกิด นายจ้างคนปัจจุบันกรรมธรรมที่นายจ้างทำให้และกรรมธรรมอื่น ๆ ข้อ 8
ทรัพย์สินและราคา ข้อ 9 ทรัพย์สินใด (ตามบัญชีในข้อ 8) ที่แยกคือกรรมสิทธิ์ ข้อ
10 เป็นหนี้สิน ข้อ 11 ชื่อและวันเกิดของคู่สมรสและบุตรข้อ 12 บุคคลหรือสถาบันที่
จะได้รับผลประโยชน์และส่วนที่จะได้รับของแต่ละราย ข้อ 13 ส่วนที่เหลือ(จากที่ให้ไว้
ข้างบน) ข้อ 14 ผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดจะได้รับส่วนแบ่งเมื่อข้าพเจ้าตาย ยกเว้น
บุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งจะยังไม่ได้รับส่วนแบ่งจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะหรือด้วยเงื่อนไข
อื่นใด สำหรับทรัพย์สินและราคาในข้อ 8 นั้น ตามแบบพิมพ์จัดแยกประเภทเอาไว้
แล้วคือ ที่ดิน หุ่น พันธบัตรและการลงทุน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเช็ค บัญชีสะสม
สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เครื่องเรือน เครื่องเพชร แสตมป์ เหรียญฯ วัตถุโบราณ
รถยนต์ และสุดท้าย อื่น ๆ ซึ่งผู้ตายได้กรอกข้อความในช่องประเภททรัพย์สินต่าง ๆ
ทุกช่อง ส่วนในช่องบัญชีลูกหนี้กับวัตถุโบราณ กรอกว่า "ไม่มี" และสำหรับช่อง
สุดท้ายที่ว่า "อื่น ๆ " นั้น วางไว้ไม่ได้กรอกข้อความใด ๆ ในข้อ 12 บุคคลหรือสถาบัน
ที่จะได้รับผลประโยชน์ และส่วนที่ได้รับของแต่ละรายได้ระบุว่า "จอห์นเอแฮนสัน
และทรัพย์สินที่ได้รับระบุว่า "ทั้งหมด" เช่นนี้เห็นว่า เมื่อตามพินัยกรรมเอกสารหมาย
ค.2 ได้ระบุทรัพย์สินไว้มากมายหลายประเภท และผู้ตายก็ได้กรอกข้อความลงไป
ตามนั้น แต่ว่างเว้นไม่กรอกข้อความในช่อง "อื่น ๆ" แสดงว่าทรัพย์สินที่ผู้ตาย
ประสงค์จะยกให้แก่จอห์น เอแฮนสัน มีอยู่เพียงเท่านั้น เพราะหากผู้ตายประสงค์
จะให้ทรัพย์สินอื่นใดทั้งหมดตกแก่บุคคลดังกล่าวก็ย่อมจะกรอกลงไปในพินัยกรรม
ได้ หรือกรอกลงในช่อง "อื่น ๆ" ก็ได้ การที่ผู้ตายมิได้กรอกข้อความในช่อง "อื่น ๆ"
ว่า "ไม่มี" ย่อมแสดงว่าตามความเป็นจริงแล้วผู้ตายยังมีทรัพย์สินอื่น ๆ อยู่อีก แต่ผู้
ตายไม่ประสงค์ที่จะทำพินัยกรรม และจะแปลความตามที่ถูกคัดค้านอ้างว่าเมื่อผู้ตาย
มิได้กรอกคำว่า "ไม่นำมาใช้" ในช่องต่อจากคำว่า "อื่น ๆ" แสดงว่าทรัพย์สินในพินัยกรรม

รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ด้วย ก็ไม่ได้ เพราะข้อความในข้อ 8 เป็นเรื่องที่จะต้องกรอกระบุ
ทรัพย์สินที่ต้องการจะทำพินัยกรรม จะกรอกว่า "ไม่นำมาใช้" เหมือนในบางข้อไม่ได้
เพราะเนื้อความต่างกัน และความหมายจะไม่สอดคล้องกัน ฉะนั้น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างที่จังหวัดนนทบุรีจึงอยู่นอกพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.2 ที่ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการ
มรดก เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้คัดค้านจึงไม่มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็น
ผู้จัดการมรดก

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ